

1500947-53.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bianca Vasconcelos Coatti

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas. Contudo, para a condenação pelo crime de associação ao tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, necessário se faz que duas ou mais pessoas estejam associadas de forma estável e permanente para o fim específico de a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 34 da mencionada Lei. Assim, não basta que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos - SP - cep 13270-660

1500947-53.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500947-53.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti

Vistos.

PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado, está sendo processado por infração aos artigos 33, "caput" e 35, ambos c/c artigo 40, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 21 de março de 2021, nesta cidade e comarca de Valinhos, associou-se ao adolescente K.T. para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilícito de drogas. Ademais, no mesmo dia 21 de março de 2021, por volta das 17h00min, em frente a adega Gela Guela, na Rua Olga Pogeti Vieira, nº 347, Parque das Figueiras, zona rural, nesta cidade e comarca de Valinhos, trazia consigo 3,58 gramas de cocaína, acondicionada em 13 microtubos plásticos com tampa tipo eppendorf, com intenção de venda a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Auto de prisão em flagrante (páginas 5/6).

Boletim de ocorrência nas páginas 07/10.

Auto de exibição e apreensão (páginas 14/15).

Laudo de constatação de substâncias entorpecentes (páginas 49/52).

Oferecida a denúncia e notificado o réu, a defesa preliminar foi apresentada (páginas 121/123).

A denúncia foi recebida em todos os seus termos, uma vez que ausentes as causas de absolvição sumária descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e a audiência de instrução e julgamento foi designada (páginas 138/140).

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com a fixação de pena base acima do mínimo legal, além de fixação de regime fechado para inicial cumprimento de pena. Afirmou ainda não ser cabível a causa de diminuição, uma vez que se trata de indivíduo associado ao tráfico. Ademais, requereu o Ministério Público a remessa de cópias do processo à Delegacia de Polícia para instauração de inquérito policial para a apuração de falso testemunho contra Eduardo Teodomiro Luiz Júnior. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de prova. Subsidiariamente requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, por ser o réu usuário. No caso de condenação, requereu o reconhecimento de atenuantes, bem como a substituição da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de páginas 05/06, pelo Boletim de Ocorrência de páginas 07/10, pelo Auto de Exibição e Apreensão (páginas 14/15), bem como pelo laudo pericial de páginas 49/52.

A testemunha Eduardo Teodomiro Luiz Júnior, disse que conhece o réu e relatou que no dia dos fatos, o réu e o adolescente estavam, juntamente com ele, na adega em frente a sua casa bebendo com amigos, quando os policiais militares fizeram a abordagem do réu e do menor. Em um primeiro momento disse que nada foi encontrado, sendo que os entorpecentes localizados estavam a 80 metros de distância do local onde estavam. Não soube dizer de quem era a droga encontrada. Após, ao ser questionado, afirmou que não encontrou com o réu e com o menor K.T. para adquirir entorpecentes, uma vez que já estava na posse de um cigarro de maconha, que foi encontrado pelos Guardas Municipais, contradizendo o anteriormente dito, quando afirmou que nada havia sido encontrado. Questionado acerca da divergência de seu depoimento prestado na delegacia, disse que foi coagido a falar que os entorpecentes eram do réu e do adolescente K.T. Por fim, disse que já conhecia os Guardas Municipais.

Os Guardas Municipais Rosemary Lourdes dos Santos e José Donizete Cesário prestaram depoimentos coesos e harmônicos, e relataram que no dia dos fatos avistaram o réu com mais 2 indivíduos, sendo estes o menor K.T. e Eduardo. Devido ao fato de serem conhecidos da guarnição, inclusive pela posse de entorpecentes, abordaram os indivíduos e localizaram cocaína com o réu Paulo, bem como com o adolescente K.T. Ao serem questionados, informaram que eram usuários, o que gerou desconfiância nos Guardas Municipais, diante da quantidade e da forma na qual foram encontradas as drogas. Relataram, ainda, que na residência do menor K.T., foram encontrados mais entorpecentes. Eduardo afirmou que compraria drogas de Paulo e K.T. Não se recordaram se foi encontrado cigarro de maconha com algum dos indivíduos. Por fim, afirmaram que as drogas encontradas com o réu e o menor que o acompanhava estavam acondicionadas em embalagens semelhantes.

Interrogado, o réu Paulo Ricardo da Silva Santos negou os fatos. Disse que estava na adega bebendo e consumiu uma capsula de cocaína. Por fim, afirmou que os entorpecentes eram de K.T.

Em que pese a negativa do acusado, evidente que as provas amealhadas ao longo da instrução criminal são robustas e indicam a responsabilidade penal do réu pela infração ora tratada.

Os Guardas Municipais, arrolados como testemunhas, apresentaram depoimentos uniformes e coesos entre si. É sabido que a simples condição de policiais não invalida os depoimentos prestados, sendo tranqüila a jurisprudência nesse sentido.

Ademais, estão em plena consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Com o acusado foi encontrada significativa porção de entorpecente, assim como com o adolescente que o acompanhava. Ademais, segundo o narrado pelos Guardas Municipais, as drogas encontradas, tanto na posse dos indivíduos, como na residência do adolescente K.T., estavam acondicionadas em embalagens semelhantes.

Note-se que a testemunha Eduardo, por ser amigo do réu, distorceu o depoimento prestado em solo policial, quando afirmou que adquiriu drogas do réu e de K.T.

Por fim, as drogas encontravam-se, ainda, prontas para a venda, haja vista que dividas em pequenas embalagens, em 13 microtubos tipo eppendorf, não havendo dúvidas de que a droga era destinada ao consumo de terceiros. Assim, não há que se falar em desclassificação, conforme pretende a defesa.

Dessa forma, consistente a prova colhida para a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas. Contudo, para a condenação pelo crime de associação ao tráfico, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, necessário se faz que duas ou mais pessoas estejam associadas de forma estável e permanente para o fim específico de a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 34 da mencionada Lei. Assim, não basta que os agentes se encontrem de forma esporádica e ocasional para a prática do delito.

No presente caso, não há evidências de que o réu e o adolescente estivessem unidos para o comércio de drogas, pois o fato de terem sido abordados no mesmo local e na posse de entorpecentes, não é suficiente para a comprovação da estabilidade da associação (TJSP, AP 1501139-65.2017.8.26. 0567).

Assim, de rigor a absolvição do réu pelo delito de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes (página 168), bem assim inexistem elementos que indiquem que este se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Dessa forma, necessário o reconhecimento da causa de diminuição contida no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Necessário, ainda, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

Ademais, necessário o aumento de pena previsto no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, uma vez que a prática envolveu adolescente.

Assim, na aplicação da pena, respeitando o sistema trifásico e os princípios do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, segundo os critérios da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, não obstante o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, mantenho a pena anteriormente fixada.

No terceiro estágio, em razão da causa de diminuição contida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, totalizando uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, calculados no mínimo legal. Presente, ainda, a majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, a incidir no patamar de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 193 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Inexistindo outras circunstâncias que possam modificar as penas fixadas, torno-as definitivas.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Não há que se falar em substituição por restritiva de direitos por falta de amparo legal. Da mesma forma, inexistente a possibilidade de concessão da suspensão da pena, diante do artigo 44 da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 193 dias-multa, calculados no mínimo legal, segundo os critérios da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, bem como ABSOLVER o acusado

da prática prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o regime aberto para inicial cumprimento de pena e determino seja seu nome lançado no rol dos culpados após o trânsito em julgado. O réu poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto e não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, junte-se extrato de eventuais bens apreendidos e dê-se vista ao Ministério Público. Ademais, certifique-se sobre a existência de segunda cópia, arquivada em cartório, de depoimento prestado por meio de vídeo, providenciando sua destruição após o cumprimento integral da pena, certificando-se, devendo a primeira cópia permanecer juntada nestes autos. Custas na forma da lei.

P.I.C. Ciência ao MP.

Valinhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA